KB증권

디지털자산 Analyst 김지원
jw.kim@kbfg.com

디지털자산 이슈+

SEC '혁신 면제': 토큰화 주식 온체인 거래에 5년 한시 운영 경로 마련

디지털자산

2026년 9월 21일

거래 플랫폼과 유동성 공급자에 5년간 조건부 면제 적용

미 SEC가 9월 17일 '혁신 면제 (Innovation Exemption)' 명령을 발표했다. 미국 전국거래소 상장주식과 ETP (NMS stock)를 토큰화해 블록체인에서 거래하는 플랫폼이 거래소 등록 없이 5년간 (2031.9.17까지) 조건부로 운영할 수 있게 한 조치이다. 구체적으로는 두 가지를 면제한다. 첫째, 토큰화 증권 거래 플랫폼 (TSV)에 증권거래법상 '거래소' 정의 적용을 면제해 거래소 등록이나 ATS 면제 요건 충족 없이 운영할 수 있게 했다. 둘째, TSV의 자동화된 시장조성자 (AMM) 유동성풀에 자기자본으로 토큰화 주식을 공급하는 유동성 공급자에게는 '딜러' 정의 적용을 면제해 브로커-딜러 등록 의무를 지지 않게 했다. 이는 한국 제도에 비유하면 거래소 허가, ATS 인가, 투자매매업 인가 없이 한시적으로 운영하도록 허용한 특례에 가깝다. 다만 대상 토큰은 원주식과 동일한 배당·의결권을 갖는 것으로 한정되고, 종목 수와 거래량도 제한된다. 사기·시세조종 금지와 증권법상 등록 의무는 그대로 적용되며, 2차 거래만 허용된다.

기존 주식과 동일한 권리 보장, 발행사 이의제기권과 거래 한도 설정

투자자 보호의 핵심은 토큰 보유자의 권리다. TSV는 토큰이 기존 주식과 같은 권리를 제공하는지 확인해야 한다. 배당과 의결권이 대표적이며, 주가에 연동된 수익만 제공하는 합성형 상품은 대상이 아니다. 발행사와 특수관계가 없는 제3자가 주식을 토큰화한 경우에는 발행사에 사전 통지하고 30일을 기다려야 한다. 발행사가 기간 내 이의를 제기하면 해당 토큰은 거래할 수 없다.

거래 규모에도 제한이 있다. Tier 1은 최대 75종목과 종목별 거래량 비율 0.25%, Tier 2는 최대 250종목과 2.5%가 적용된다. 거래량 비율은 전월 일평균 주식 거래량을 기준으로 산정하며 계열 TSV의 거래도 합산한다. 따라서 이번 조치가 기존 주식시장을 대체한다기보다는, 제한된 규모에서 새로운 거래 구조가 작동하는지 여부를 확인하는 성격이 강하다.

기술적 개방성과 거래 접근 통제도 병행된다. 스마트계약은 공개되고 감사 가능해야 하며, 누구나 접근할 수 있는 퍼블릭 블록체인에 배포해야 한다. 거래 참여는 플랫폼이 정한 기준 (신원확인, 제재 심사 등)을 충족한 참여자로 제한된다. TSV는 미국인·미국 법인 등 미국 관할 대상이어야 하며 제재 규정을 준수해야 한다. 원주식이 주상장거래소에서 거래 정지되면 토큰 거래도 함께 중단되어야 하며, TSV의 운영 방식과 계열사 거래 활동 등을 공개해야 한다.

주식 토큰화의 제도적 실험 확대, 실제 서비스와 후속 규칙 정비에 주목

이번 조치는 기존 주식 권리를 유지하면서 거래 인프라에 블록체인과 스마트계약을 활용할 여지를 넓혔다. 실제 TSV 출범, 발행사 수용 여부, 유동성 확보와 가격 형성 안정성, 토큰 이전이 법적 소유권 기록에 어떻게 반영되는지, 배당·의결권이 실제로 전달되는지 등을 확인할 필요가 있다. SEC는 운영 경험과 시장 의견을 바탕으로 제도를 정비할 예정이다. 이는 주식 토큰화의 제도적 실험을 확대한 것으로 주요국 규제에 영향을 줄 가능성이 있어 주시할 필요가 있다. 거래량 제한 및 상품 개편 요건 충족 등으로 단기적인 실적 효과는 제한적일 수 있으나, 미국 주식의 온체인 거래 활성화가 기대된다는 점에서 디지털자산 거래소, 스테이블코인 발행사, 토큰화 플랫폼 등 관련 밸류체인의 중장기적 관점에서의 수혜가 기대된다.

더 많은 리포트 보기

주요 용어 풀이

* 토큰화 증권 거래 플랫폼 (TSV, Tokenized Securities Venue): 허가된 참여자만 이용하는 AMM 유동성풀을 운영하고, 거래 접근 기준을 정하는 온체인 거래 운영 주체
* 국가시장시스템 (NMS, National Market System): 미국 전국 단위 시장 체계로 여러 거래 장소의 체결과 호가를 통합 보고하고 서로 연결함
* 자동화된 시장조성자 (AMM, Automated Market Maker): 호가창 대신 스마트컨트랙트가 가격을 정하는 거래 방식

Innovation Exemption 핵심 내용

구분	내용
발표 (2026.9.17)	5년 한시적 조건부 면제
조치	TSV의 거래소 규제, 일부 AMM LP의 딜러 규제 면제
대상	토큰화 NMS 주식 및 ETP (합성형 상품 제외)
거래	허가형 AMM 기반 온체인 거래
한도	Tier 1: 75종목, 전월 ADV 0.25% Tier 2: 250종목, 전월 ADV 2.5% *ADV (Average Daily Volume) : 일평균 거래량
요건	원주와 동일 권리, 발행사 이의제기권, 거래정보 공개 등

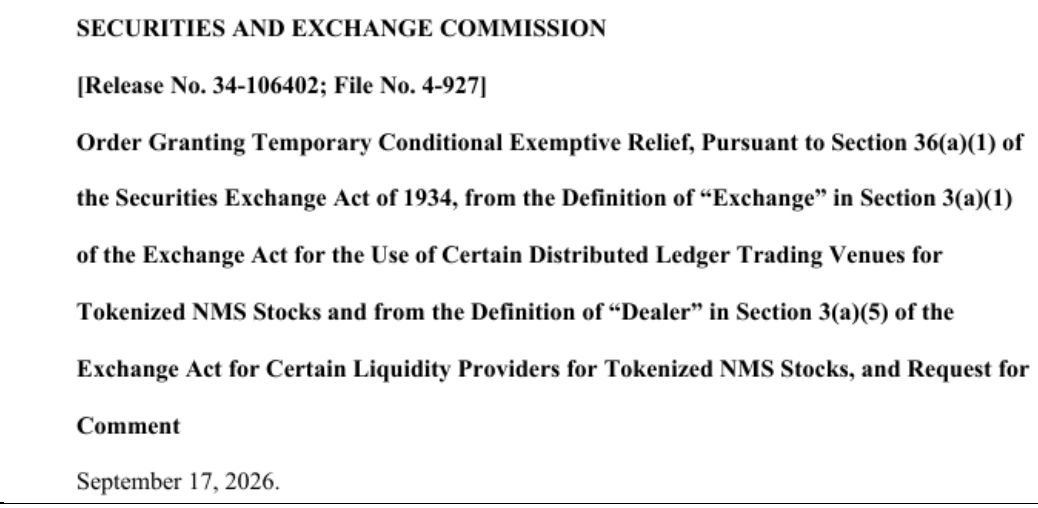
자료: U.S. SEC, KB증권

표 1. Innovation Exemption 핵심 내용

구분	내용
발표	-2026년 9월 17일 Release No.34-106402 발행 -Exchange Act Section 36(a)(1)에 따른 5년 한시적 (2026.9.17~2031.9.17), 조건부 면제
핵심 조치	-토큰화 증권 거래소 (TSV)를 Exchange Act상 '거래소 (exchange)' 정의에서 조건부 면제하고, 일부 AMM 유동성 공급자도 '딜러 (dealer)' 정의에서 조건부 면제 **AMM (Automated Market Maker): 호가창 대신 스마트컨트랙트와 유동성 풀을 활용해 가격 결정, 거래 체결을 자동화하는 온체인 거래 방식*
대상 자산	-미국 NMS 주식을 토큰화한 증권 (Tokenized NMS Stock) -발행사가 직접 토큰화한 주식뿐 아니라 제3자가 토큰화한 경우도 포함 -단, 원주에 대한 합성 노출을 제공하는 토큰화 연계증권, 증권스왑, 권리 및 워런트 등은 제외
거래 구조	-허가된 참가자가 AMM 및 유동성 풀을 통해 토큰화 주식을 거래하는 구조 -스마트컨트랙트가 자산 수량 비율 등을 이용해 가격과 거래조건을 자동 결정 -다른 토큰화 NMS 주식뿐 아니라 비증권 가상자산, 결제용 스테이블코인, 토큰화 MMF 등과 페어 거래 가능
거래 규모 제한	-Tier 1: 최대 75종목, 종목별 거래량은 해당 원주의 전월 일평균 거래량의 0.25%로 제한 -Tier 2: 최대 250종목, 종목별 거래량은 해당 원주의 전월 일평균 거래량의 2.5%로 제한 -동일 계열 TSV (토큰화 증권 거래 플랫폼)는 종목 수와 거래량 한도를 통합 적용
거래 요건	-누구나 자유롭게 거래하는 구조가 아니라 TSV의 접근 기준을 충족한 참가자만 거래 가능 -화이트리스트 또는 자격 검증 등을 통해 거래 접근 제한 가능 -TSV는 거래 대상 토큰화 주식이 동일 클래스 원주와 동일한 권리, 특권을 제공하는지 확인 -원주가 주상장 거래소에서 거래정지되면 TSV도 해당 토큰 거래를 중단해야 함
개시 절차	-운영 최소 30일 전 홈페이지 공지, 공지 후 1영업일 이내 SEC에 서면 통지
활동 제한	-이번 면제로 TSV에서 신규 발행 및 최초 공모를 할 수 없으며, TSV의 신용공여·차입·재담보 등도 제한
발행사 보호	-제3자가 토큰화한 주식을 거래하기 전 원주 발행사에 서면 통지하고 30일 이내 서면 이의제기 기회 제공 -발행사가 이의를 제기하면 해당 TSV에서 거래 불가
규제 설계	-SEC는 거래 규모 제한을 통해 AMM에서 형성된 토큰화 주식 가격과 기존 증권시장의 원주 가격 간 괴리가 전체 NMS 시장에 미치는 영향을 제한하도록 설계 -면제 대상 TSV는 기존 거래소에 적용되는 Regulation NMS의 적용을 받지 않아, 투자자는 플랫폼별 거래 조건과 위험을 별도로 확인해야 함 ** Regulation NMS: 2005년 SEC가 채택한 규정으로, 1975년 이후의 NMS 규정을 통합 및 개편한 것* -사기, 시세조정 금지는 유지되고, 면제 활동을 'SEC 등록, 승인'으로 표현할 수 없음
투명성	-최근 30일간 거래 데이터를 무료, 공개, 기계판독 가능한 형식으로 제공 -거래 후 10분 이내 업데이트. 가격, 거래량, 거래시각, 거래 방향, AMM 스마트컨트랙트 주소 등 공개 의무
의의	-기존 미국 상장주식을 블록체인 기반 AMM에서 거래할 수 있도록 거래소 및 일부 딜러 규제의 제한적 면제 경로 마련 -토큰화 주식 자체를 증권 규제에서 제외한 것은 아니며, SEC는 이번 조치를 향후 규칙 제정 등 규제 변화 검토 과정에서 시행하는 '한시적, 제한적 조치'로 명시

자료: U.S. SEC, KB증권

그림 1. SEC, 혁신 면제 (Innovation Exemption) 공식 발표



SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

[Release No. 34-106402; File No. 4-927]

Order Granting Temporary Conditional Exemptive Relief, Pursuant to Section 36(a)(1) of the Securities Exchange Act of 1934, from the Definition of "Exchange" in Section 3(a)(1) of the Exchange Act for the Use of Certain Distributed Ledger Trading Venues for Tokenized NMS Stocks and from the Definition of "Dealer" in Section 3(a)(5) of the Exchange Act for Certain Liquidity Providers for Tokenized NMS Stocks, and Request for Comment

September 17, 2026.

자료: U.S. SEC, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.

이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.